

# 技能実習に関する事業に係る規約

Family 協同組合

〒300-0043 茨城県土浦市中央1-1-26 AGビル

代表理事 秋元憲一

TEL 029-886-8181 FAX 029-886-8185

# 技能実習に関する事業に係る規約

\_\_\_\_\_ (以下「甲」という。)と、Family 協同組合 (以下「乙」という。)は、



「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、技能実習生の実習監理に関し、以下の条項にて相互に合意する。

## 第1条(規約の目的)

甲および乙は、技能実習制度の適正な運営と技能実習生の保護を図るとともに、人材育成を通じて開発途上地域等への技能・技術・知識(以下「技能等」という。)の移転を促進し、国際協力を推進することを目的として、外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が管轄する技能実習事業の受入れを共同で推進することに同意する。

甲は、乙が紹介する技能実習生または技能実習生候補者(以下「技能実習生等」という。)を雇用し、甲の事業所において技能等の修得機会を提供する責務を負う。

乙は、甲と技能実習生等との間における雇用関係成立の斡旋および技能実習の実施に関する監理(以下「本件監理」という。)を遂行する。

## 第2条(組合加入の義務)

甲は、乙より外国人技能実習生を受け入れるにあたり、乙が所定の手続きに従い組合に加入し、組合員資格を取得するものとする。

甲は、乙との技能実習監理業務契約に基づき、以下の費用を乙に支払うものとする。

技能実習監理費

実習生1名につき、月額金 20,000 円(税別)

## 第3条(雇用契約の締結)

甲は、技能実習生等の雇用に際し、法令および規則を遵守し、労働力需給調整の手段として用いることなく、所定様式による労働条件の明示および雇用契約の締結を行うものとする。

#### **第4条(実習計画認定書類の作成・提出)**

甲は、技能実習生受入れ前に乙の指導の下、技能実習計画の認定申請に必要な書類を作成し、外国人技能実習機構に提出する。また、認定計画に基づき、技能実習生が目標技能水準を達成できるよう指導・実施する責任を負う。

#### **第5条(実習計画の変更・中止)**

甲は、原則として、実習計画の変更又は実習期間途中で実習事業を中止することはできないものとする。ただし、やむを得ない事情により実習計画を変更又は中止する必要が認められる場合は、変更内容や事後対応等について甲乙協議し、双方合意の上、変更又は中止するものとする。

#### **第6条(届出・報告義務)**

甲は、初めて技能実習計画の認定を受けた後、技能実習を開始したときには、遅滞なく、機構の地方事務所・支所の認定課に実習実施者届出書を提出しなければならない。また、甲は毎年1回、実施状況報告書を作成の上、管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければならない。

#### **第7条(講習の実施)**

乙は、入国前に母国で1ヶ月以上かつ160時間以上の座学講習を実施し、入国後も第1号技能実習の予定時間の12分の1以上の講習を実施する。講習施設および宿泊施設の確保は乙の責任とする。

#### **第8条(実習責任者等の配置)**

甲は、実習期間中、甲の事業所における技能実習の実施を統括する実習責任者と、技能実習生が修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する常勤の実習指導員を必要数だけ配置するとともに、技能実習生の生活面での相談・指導に当たる生活指導員を1名以上配置しなければならない。また、上記の者は規則及び関連法令に定める欠格事由に該当しない者でなければならない。

#### **第9条(実習・生活状況の記録・報告)**

甲は、実習期間中、実習生に従事させた業務及び実習生に対する指導の内容を記録した日誌を含め、法及び規則に定める必要な帳簿を備え付け、日々実習の進捗状況、留意すべき事柄を記載するとともに、定期的に乙に対し実習及び生活状況について報告しなければならない。

## 第10条(費用負担)

甲は、乙に対し、法第28条第2項及び規則第37条に基づく監理費を支払う。  
ただし、以下の費用については甲の負担は不要とし、乙が無償で提供するものとする。  
(※通常以下の費用は受入れ企業の負担となる)

- ・オンライン面接の実施
- ・渡航手配に係る業務
- ・入国前講習の実施
- ・技能実習計画の認定申請手続
- ・実習開始時の入国渡航手配
- ・無保険期間における総合保険の提供
- ・健康診断の手配
- ・入国後講習の実施
- ・講習手当の支給
- ・各種検定試験の受験支援
- ・帰国渡航手配(※一時帰国を除く)

中小企業の持続的な成長と技能実習制度の健全な運用を支援するため、本サービスは無償で提供されている。上記監理費の支払期間は、当該技能実習生の入国月から帰国月の前月までとする。金額および支払方法の詳細は別途定める。甲は、監理費および関連費用を技能実習生に負担させてはならない。

## 第11条(技能実習生の途中帰国・一時帰国)

甲は、技能実習生が実習期間を満了せず途中帰国する際の帰国渡航費を負担する。一時帰国の場合、その渡航費は原則として技能実習生本人が負担し、甲乙は負担しない。一時帰国の希望が出た際、甲は乙に速やかに報告し、乙は帰国が円滑に行われるよう協力する。再入国後14日以内に甲は乙に報告しなければならない。

## 第12条(事故・病気等の報告義務)

甲は、実習期間中に技能実習生に係る事故・病気・犯罪などが発生した場合、直ちに乙に対しその事実を報告するとともに、乙の指示を受けて処置しなければならない。また、甲は速やかに乙に対し報告書を提出しなければならない。

### 第13条(監査・調査)

乙は、法令に基づき、定期的に甲への監査・訪問指導を実施し、必要に応じ甲に報告を求めることができる。甲はこれに協力し、機構、入国管理局、外部役員による調査にも応じるものとする。

### 第14条(技能実習生の保護)

甲は、労働安全衛生法に則った安全衛生対策を講じ、技能実習生に対する人権侵害行為を禁止し、労働基準法等を遵守する。

甲は、健康で文化的な生活を営むための宿泊施設を技能実習生に提供し、通信設備利用料を不当に請求しない。

乙は、講習期間中に講習手当を支給する。

甲は毎月決まった期日に賃金を支払う義務を負う。

甲は技能修得および健康・生活面に十分配慮する。

甲は、技能実習生に対し、次のことをしてはならない。

- (1) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の不利益を不当に拘束(する手段によって実習を強制)すること。
- (2) いかなる名目にも拘わらず違約金、罰金等を定める契約を締結すること。
- (3) 貯蓄金を管理する(契約を締結する)こと。
- (4) 技能実習生のパスポート、在留カードを保管すること。
- (5) 解雇その他労働関係上の不利益等を示して実習時間外の外出制限等を行うこと。
- (6) 雇用条件に定められた始業・終業時刻、勤務時間、休憩時間、休日、休暇、賃金等を甲の都合で、一時的であるか否かにかかわらず、一方的に変更すること。
- (7) 現雇用契約書よりも技能実習生に不利な契約書の変更を行うこと。
- (8) 有給休暇を与えないこと。
- (9) その他、技能実習生に対する人権侵害行為や労働基準法等法令違反を行うこと。

## 第15条(個人情報の取扱い)

甲及び乙は、本件監理に関する個人情報を厳重に管理し、不正に漏洩、開示し、又は不正に利用してはならない。

甲及び乙は、技能実習生等に係る個人情報を取得するときは、利用目的を明示し当該技能実習生等の同意を得たうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。

本公司が提供するアプリを通じて「OPEN 実習生」機能を利用する場合、利用者は以下の事項に同意するものとします。

1. 利用者は、本機能を利用することで、自身のプロフィール情報、職歴、希望職種、スキル、言語能力、連絡先等の情報が、求人企業および本公司関係者に閲覧・提供される可能性があることを予め承諾するものとします。
2. 本公司は、適切な管理のもと、上記情報を求人マッチング、就業支援、トラブル対応、実習制度の改善等の目的に限り使用します。
3. 本機能の利用を停止した場合、本公司は速やかに当該情報の提供を停止します(ただし、すでに提供済みの情報についてはこの限りではありません)。

## 第16条(表明及び保証)

甲は、乙に対し、次の各号について表明し、保証する。

- (1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
- (2) 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
- (3) 反社会的勢力を所属者とし、又は反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
- (4) 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
- (5) 反社会的勢力を不当に利用し、又は交際していると認められる関係を有しないこと。
- (6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行いう予定がないこと。
- (7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。イ 暴力的な要求行為。ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為。ホ 前各号に準ずる行為。

(8)その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。

#### **第 17 条(技能実習中止・契約解除)**

乙は、甲による技能実習実施の継続が不可能もしくは不相当と判断した場合、甲に対しその理由を通知し、本契約を解除することができる。この場合、契約解除後の処置について甲は乙の指示に従わなければならない。

乙は、乙の受入事業の遂行が不可能な事態が生じた場合には、速やかに甲に対し受 入事業続行不能の理由を通知しなければならない。ただし、本契約を解除するか否かについては甲と協議の上、決定することとし、契約解除後の処置について甲は乙の指示に従わなければならない。

#### **第 18 条(関係法令の遵守)**

甲及び乙は、法及び規則、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本契約を遵守するとともに、監理団体及び実 習実施者として責任をもって技能実習の適正な実施に努めなければならない。

甲及び乙は、本契約若しくは乙が定める外国人技能実習生共同受入事業規約に対する重大な違反がある場合又は乙からの依頼や要請に適正な理由もなく迅速に対応しないことが繰返される場合は、乙の組合除名事由となることを確認する。

#### **第 19 条(契約の有効期間)**

本契約の有効期間は、本契約締結日から12ヶ月後の月末までとする。ただし、期間満了の90日前までに甲又は乙からの更新拒絶の通知がない場合、さらに同一条件で1年間更新されるもとし、その後も同様とする。

甲が乙の組合員たる資格を失った時は、本契約は終了するものとする。

契約終了時に甲による技能実習実施が継続されている場合、その後の処置について甲は乙の指示に従わなければならない。

#### **第 20 条(損害賠償)**

甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

乙が、甲の責めに帰すべき事由により第三者から何らかの請求を受けるなどして損害を被った場合、又は費用の支出を行った場合、甲は乙に対して、その損害及び費用（弁護士費用を含む）を賠償するものとする。

## **第 21 条(協議事項)**

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、乙が定める外国人技能実習生共同受入事業規約及び関係法令によるほか、甲乙協議のうえ解決する。

## **第 22 条(準拠法・管轄裁判所)**

本契約及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠する。

本契約から生じる紛争については、東京地方裁判所及び東部簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日